

Introduction à l'étude du droit bancaire et financier :

Le droit bancaire est une branche du droit des affaires. Il se définit comme l'ensemble des règles qui visent à encadrer les activités bancaires (établissement de crédit).

Le droit bancaire énonce la règle concernant les opérations bancaires et les relations entre les acteurs du secteur bancaire.

Le code monétaire et financier est la principale source légale en matière de droit bancaire. Ce pendant, de nombreuses dispositions applicable dans ce secteur, se retrouvent dans le code civil (les dispositions concernant les sûretés par exemple) et dans le code de commerce.

Les objectifs principaux de la réglementation sont : d'assurer la sécurité des placements et d'investissements, de permettre la transparence et la lisibilité des opérations de mettre en place des normes similaires dans tous les pays.

Par définition, le droit financier est un domaine du droit privé qui dicte l'ensemble des règles propres à la finance des entreprises et du marché financier. C'est aussi une branche autonome du droit public lorsqu'il régit les activités fiscales de l'état.

Le droit financier est composé de deux catégories d'éléments qui le composent : les titres et les contrats, ils peuvent prendre diverses formes

les plus répandus sont :

- Les titres de capital ou les actions de préférence
- Les titres de créance : obligat^{ns} simples et complexes.

Une banque est une institution financière qui collecte l'épargne, accorde des prêts et met à la disposition des clients, les moyens de paiement.

Bien encadré, elle est un puissant levier du développement économique, mal encadré, l'activité bancaire est source d'instabilité et de crise. Le terme banque désigne une activité financière visant à gérer et à protéger votre argent durablement gagné.

Les banques s'adressent à toutes sortes de particuliers de petite entreprise.

Les banques proposent des produits de gestion financière, notamment divers types de compte et de prêt.

Le droit bancaire énonce la règle concernant les opérations bancaires et les relations entre les acteurs des secteurs bancaires. Cette encadrement porte essentiellement sur la régularisation du marché et la protection de ses acteurs.

Le métier du banquier consiste à conseiller le client et à la gestion de leur transactions bancaires.

Les banquiers sont des interlocuteurs privilégiés des clients pour leur proposer les produits bancaires adaptés à leurs besoins, que ce soit pour des particuliers de professionnels ou de entreprises.

Le gestionnaire bancaire est aussi appelé gestionnaire back-office banque, car il travaille une grande partie du temps derrière un comptoir ou guichet d'où le terme Back-office, son titre varie. Il peut être gestionnaire ou conseiller de clientèle bancaire.

Le banquier est un professionnel chargé de gérer les transactions financières des clients. Les banquiers fournissent des conseils financiers aux clients et leur aident en matière d'investissement de prêts et d'autres services financiers.

Les banquiers doivent avoir une bonne compréhension des marchés financiers, des réglementations et des principes comptables.

Le droit bancaire désigne l'ensemble des règles concernant les opérations de banque qui le accomplissent à titre professionnel. Ce droit prend forme et régit par de nombreux textes compris dans le code civil, le code de la consommation, le code monétaire et financier, le code de commerce mais également par le droit mauritanien et le droit international, en raison de l'activité internationale des établissements bancaires.

Les relations commerciales dans le secteur bancaire :

L'activité d'une banque de détail est une activité de commerce. Elle collecte les dépôts, et gère des moyens de paiements à titre d'activité principale ; en vendant des produits annexes comme des produits d'assurances, le téléphone et des services à la personne. La complexité de ces produits a imposé la création d'une réglementation permettant de les comparer, ainsi, les Ets bancaires ne sont pas des commerçants comme les autres, et sont assujettis à une législation d'une législatⁿ complexe.

Le cours de cette matière comporte une analyse du cadre institutionnel des établissements de crédits et du contrôle prudentiel auquel ils sont soumis. Ils proposent également une réflexion générale sur les services bancaires ainsi que sur l'utilisation du crédit professionnel par l'entreprise.

Le cours de droit bancaire couvre tout ou partie des sujets suivants :

- Les établissements de crédits et leur cadre opérationnel ;
- Les institutⁿ de contrôle ;
- Les conditions générales des institutⁿ financières ;
- Les services bancaires et le droit de l'informatique ;
- La libre circulatⁿ des capitaux ;
- Les directives bancaires ;

- L'harmonisation dans le domaine de banque et l'assurance;
 - Certains contrats de crédit bancaire;
 - Les sûretés propres aux instituts de crédit;
 - Les mécanismes de garanties;
 - La responsabilité des banquiers dispensateurs de crédit;
 - Les aspects internationaux (la garantie à première demande, crédit documentaire, cession de créance internationale, opération de gestion de trésorerie).
- Le cours porte essentiellement sur le droit mauritanien des banques.

Le droit bancaire tel qu'il est appliqué aujourd'hui a une origine lointaine. En effet, le mot banque qui a donné son nom au droit bancaire vient de "banco" un mot italien c-à-d table car les 1^{ers} banquiers sont des changeurs, ils ont pour fonction essentielle de changer la monnaie et de fournir de bonnes pièces métalliques pour le commerce. Ils disposent pour cela une table c-à-d le comptoir.

Les 1^{ères} banques sont nées au moyen âge dans les villes commerçantes notamment Venise et Gênes en Italie. De leur fonction originelle de changeur, les banquiers sont devenus des agents de crédits. Ils ont pour principale fonction la distribution du crédit, qui consiste à prendre

les capitaux là où il y a à trop pour le
repartir là où il y a un moins. mais le
banquier n'est pas un capitaliste puisque il
utilise les fonds ~~statut~~ d'autrui. à la distribution
du crédit s'ajoute aujourd'hui les opérations
de garantie, de gestion de valeur mobilière
et de moyen de paiement.

Dans ce module, seront étudiés les sources du
droit bancaire (1^{er} chapitre); le cadre de
d'activité bancaire (chapitre 2); les comptes
en banque (chapitre 3) et la distribution
de crédit (chapitre 4).

Chapitre 1: Les sources du droit bancaire

L'importance garantissante de la fonction du
banquier impose une réglementation. L'une des
1^{ère} est la loi mauritanienne qui a pour but
d'interdire l'exercice de la profession bancaire
à certaines catégories de personnes indignes
de confiance et qui ont fait preuve de malhonnêteté.
Par la suite, des textes spéciaux lui seront consa-
crés. En Mauritanie particulièrement il y a eu
après l'indépendance la loi n° 011/95 remplacée
et modifiée par l'ordonnance n° 020/2007.
Aujourd'hui la loi n° 036/bis/2018 portant la
réglementation des établissements de crédit en
Mauritanie, les sources du droit bancaires sont
très importantes. Ses sources sont essentiellement
des textes mais ses textes sont d'origine

diverse. Il ya en plus d'autres sources.

Section I : les sources textuelles :

Il faut distinguer entre les sources nationales et les sources internationales :

1 - Les sources nationales :

* Parmi les principaux textes encore en vigueur on peut citer :

* Loi n° 036-bis/2018 portant code de la réglementation des établissements de crédits en Mauritanie.

* Loi n° 037 bis/2018 portant le système nationale de paiement.

* Ordonnance n° 007/2005 portant sur les instituts de microfinances.

* Loi n° 005/2000 portant le code de commerce en Mauritanie.

* Loi n° 052/2011 portant le recouvrement des créances des établissements de crédits.

* Les instructions, les ordonnances et directives de la banque centrale de la Mauritanie.

2- Les sources internationales:

Elles sont pour l'essentiel issue d'un organisme connu sous le nom de comité de Bâle ou de comité de Bâle pour le contrôle bancaire (CBCB).

Le comité de Bâle était créé en 1974 par le comité de gouverneurs des banques centrales des pays G-10 et comprend les responsables des autorités de surveillance bancaire des pays G-10 ainsi que d'Espagne et de Luxembourg. Il rassemble aujourd'hui le superviseur de 27 pays: l'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, Hong-Kong, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, la Corée, le Luxembourg, le Mexique, le Pays-Bas (Hollande), la Roumanie, l'Arabie saoudite, Singapour, l'Afrique du sud, l'Espagne, l'Israël, la Suisse, la Turquie, l'Angleterre, les Etats-Unis.

Sa principale fonction consiste à établir les règles internationales en matière de supervision bancaire afin de renforcer la sécurité des systèmes bancaires, et promouvoir une égalisation ~~entre~~ des conditions de concurrence entre les ^{grandes} banques internationales. Ce texte, révisé dans un document appelé charte de comité de Bâle, ne sont pas obligatoire.

c.à-d ne sont pas juridiquement contraignants pour les membres mais sont adaptés par de nombreux pays membres et non membres. Les autorités de la CENAC encouragent les banques de la zone à adopter ces principes (~~Ex~~ Ex: Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3).

L'organe de gouvernance du comité de Bâle est le groupe de gouverneurs des banques centrales et du responsables du contrôle bancaires (GHOS). Le secrétariat du comité est situé à la banque des règlements internationaux à Bâle, Suisse.

Les documents qu'ils publient ne sont pas contraignants juridiquement, mais constituent un engagement moral de ses membres.

Section II : Les autres sources :

Il s'agit des sources techniques et usages.

1 - Les sources techniques :

A côté de ses principaux textes, il faut ajouter les décisions des organes de direction et de contrôle. Elles sont appelées les sources techniques et jouent un rôle important en matière bancaire. Il s'agit des avis et décisions émanant de différentes autorités compétentes en la matière quel soit nationale ou sous régionale.

2. Les usages :

Les usages professionnels jouent un rôle important en matière bancaire ~~ex~~ : les dates de valeurs résultent d'un usage et que l'année civile compte 360 jours.

Chapitre II : le cadre de l'activité bancaire :

La réglementation accrue de l'activité bancaire aujourd'hui se justifie par l'importance de la distribut^o de crédit principale activité de la banque, joue un rôle important dans l'économie. Cette réglementation concerne d'une part l'organisat^o des professions bancaires et d'autre part l'organisat^o de l'activité bancaire.

~~Partie~~ II

Section 1 : La structure des professions bancaires

Il faut distinguer entre les établissements de crédits ou de Microfinance.

1. Les établissements de crédits :

Il faut procéder à la définition et à la classificat^o des établissements de crédits.

A- La définition des établissements de crédits :

L'article de la loi n° 036 / 2018 portant la réglementation des établissements de crédits en Mauritanie définit les établissements de crédits comme « au sens de la présente loi est considéré comme établissements de crédits toute personne morale qui effectue à titre de profession habituelle une ou plusieurs des activités suivantes :

- 1- la réception de fond de public que l'on soit la durée et la forme
- 2- la distribution de crédit sous toutes ses formes
- 3- la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiements ou leurs gestions »

Il ressort de cette définition que 3 conditions cumulatives sont exigées pour l'exercice de l'activité :

- Il faut être une personne morale ce qui exclut les personnes physiques de l'activité bancaire. La forme de cette personne morale est d'ailleurs exigée. Il ne peut s'agir que d'une société anonyme avec conseil d'administration et ayant un capital social minimum.

- Il faut exercer à titre habituel c-à-d qu'il faut la répétition des opérations de banque et l'organisation à une profession habituelle.

- TL fait effectuer des opérat^{ns} de banque.
Sont considérées comme opérations de banque :
- 1 - réception de fonds public.
 - 2 - Distribution de crédits.
 - 3 - Mise à la dispositⁿ de clientèle des moyens de paiement.

Les établissements de crédits peuvent aussi effectuer d'autres opérat^{ns} d^{es} opérat^{ns} connexes. Au sens de l'article 2 de la loi précitée : les banques peuvent effectuer toutes les opérations prévues à l'article 1 ainsi que toutes autres activités connexes à leurs activités principales, telles que :

- 1 - Les opérations d'échanges
- 2 - les opérations sur OR.
- 3 - les opérations de location simple de bien mobilié ou immobilisé.
- 4 - Le propo^s public de produits - d'assurance.
- 5 - les services d'investissements.
- 6 - toutes autres opérations non bancaire préalablement autorisées par la banque centrale.

Tout ce qui ne remplit pas ses conditions ne peuvent être considérées comme des opérat^{ns} établissements de crédits et il est interdit que tout personne ou entreprise autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérat^{ns} de banque à titre de profession habituelle.

B- La classification des établissements de crédits :

Les établissements de crédits sont classés au sens de la loi n° 036 bis / 2018 portant la réglementation des établissements de crédits en Mauritanie en 3 catégories :

Les établissements de crédits en Mauritanie comprennent :

- 1- Les banques.
- 2- Les établissements financiers.
- 3- Les instituts de Microfinance.

Pour les besoins de la présente loi n° 036 bis / 2018 portant la réglementation des établissements de crédits et sans préjudice de disposition particulière qu'ils la régissent ne sont pas considérés comme des établissements de crédits :

- 1- Trésor public
- 2- BCM
- 3- Les entreprises d'assurances et de réassurances.
- 4- les représentants des instituts financiers internationaux en titre de leurs activités financières.
- 5- les notaires et autres officiers ministériels dans l'exercice de leurs fonctions
- 6- les organismes publics et étrangers d'aide et de coopération dont l'activité en Mauritanie est autorisée en vertu de traités, à corps ou convention conclus avec la République islamique de Mauritanie.